



DETRAN MT

Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN/MT

Relatoria e parecer sobre:

Recurso administrativo de infração de trânsito

Conselheiro: **Waldiley Alencar Taques do Valle Junior**

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros,

É o resumo das informações da relatoria e parecer, conforme quadros abaixo:

DADOS GERAIS DO PROCESSO

Origem do Recurso	JARI I – DETRAN-MT
Processo nº	DETRAN-PRO-2025/36938 – 17/11/2025
Recorrente	DIEGO EUSTÁQUIO JESUS BARBOSA – CPF: 102.131.746-26 (representado por procuradora Érica dos Santos Soares, OAB/MG 165.637)
Veículo / Placa	RENAULT/KWID ZEN 10MT – Cor Branca – Placa QXR9C00 – RENAVAM 1224649408

INFRAÇÃO OBJETO DO PARECER

AIT	DT00C110MK (DETRAN-111100-DT00C110MK-5452/02) – Código 545-2-02
Data / Hora	14/12/2023 – 19:19:00 horas
Local	Avenida Bandeirantes, 2282 – Centro, Paranatinga – Mato Grosso
Enquadramento	Art. 181, inciso VIII, do CTB – Estacionar o veículo sobre faixa destinada a pedestre – Infração: Grave – Penalidade: Multa (R\$ 195,23) – Medida Administrativa: Remoção do veículo

LEGITIMIDADE DO RECORRENTE

Análise	Recurso interposto por ÉRICA DOS SANTOS SOARES (OAB/MG 165.637), advogada constituída por procuração particular de 05/02/2024, com poderes ad judicia e específicos para "APRESENTAR DEFESA/RECURSO EM FACE DO DETRAN-MT", outorgada pelo proprietário do veículo, Sr. DIEGO EUSTÁQUIO JESUS BARBOSA (CPF 102.131.746-26). Recorrente considerado parte LEGÍTIMA, nos termos dos arts. 7º, 8º e 21, §1º, da Res. 034/2022 do CETRAN/MT, para a interposição do recurso.
---------	---

ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES

Notificação da Autuação	Expedida em 19/12/2023 e postada em 19/12/2023 (via SNE), DENTRO do prazo legal de 30 dias do cometimento da infração, considerando a data de cometimento em 14/12/2023 (5 dias), cumprindo os preceitos legais do art. 281, §1º, II do CTB e Res. CONTRAN 805/2020.
-------------------------	--



DETRAN MT

Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN/MT

Notificação da Penalidade

Expedida em 20/02/2024 e postada em 20/02/2024 (via SNE), DENTRO do prazo legal de 180 dias, sendo a data limite em 11/06/2024 (68 dias após a infração), previsto no Art. 282, §6º, do CTB c/c Art. 26 da Resolução 034/2022 do CETRAN-MT. Não houve defesa prévia da autuação.

TEMPESTIVIDADE

Análise

A decisão da JARI I/DETRAN-MT (Parecer nº 04690/2025/JARI1/DETRAN) foi publicada no Diário Oficial do Estado em 22/10/2025 (DOE nº 29.101, págs. 104-106 – Edital Eletrônico de Resultado de Recurso às JARIs). O recurso ao CETRAN/MT foi protocolado em 23/10/2025 (comprovante nº 23102025484543). Prazo decorrido: 1 (um) dia. O recurso é TEMPESTIVO, nos termos do art. 288 do CTB c/c art. 21 da Resolução nº 034/2022 do CETRAN/MT (prazo de 30 dias).

ALEGAÇÕES DA DEFESA

Alegações e Pedidos

- Nulidade do AIT por violação ao princípio da legalidade, alegando ausência de descrição da situação observada pelo agente autuador;
- O agente de trânsito não cumpriu a medida administrativa de remoção do veículo, o que demonstraria que a infração jamais ocorreu;
- O proprietário é motorista de aplicativo (Uber) e afirma estar realizando corridas em Belo Horizonte/MG no dia e horário da infração (14/12/2023 às 19:15), juntando prints de telas do aplicativo;
- Requer o conhecimento do recurso e o arquivamento do AIT por violação de normas infracionais.

PARECER

Razões do Voto

- Recurso admissível: tempestivo (1 dia após publicação no DOE), legítimo (procuradora com procuração específica), assinado e com pedido compatível;
- Notificações de autuação (19/12/2023) e de penalidade (20/02/2024) expedidas dentro dos prazos legais – NÃO HÁ DECADÊNCIA;
- AIT nº DT00C110MK consistente, com todos os campos obrigatórios preenchidos conforme art. 280 do CTB, incluindo observação: "ESTACIONOU NA FAIXA DE PEDESTRES";
- Prints de aplicativo Uber não comprovam que o veículo não estava no local da infração, pois não identificam a placa do veículo – necessitariam perícia técnica para serem aceitos como prova;
- A não remoção do veículo pelo agente não invalida a autuação;
- Fé pública do agente de trânsito não elidida por prova robusta;
- Decisão da JARI mantida – INDEFERIMENTO.

VOTO

Ante ao exposto, em sede recursal do CETRAN, referente ao processo DETRAN-PRO-2025/36938 – 17/11/2025, manifesto **FAVORÁVEL** pelo conhecimento do recurso, e quanto ao mérito, voto pelo **INDEFERIMENTO DO RECURSO**, pelos motivos de fato e de direito expostos acima, nos termos do Art. 181, VIII; Art. 257; Art. 280; Art. 281 e Art. 282 do CTB; Resolução CONTRAN nº 619/2016; Resolução nº 034/2022 do CETRAN/MT; Resolução nº 900/2022 do CONTRAN; e Súmula 312 do STJ.



1. DA ANÁLISE DOS FATOS

Trata-se de recurso endereçado ao Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso – CETRAN/MT, conforme processo DETRAN-PRO-2025/36938 – 17/11/2025, encaminhado pela 1ª JARI/DETRAN-MT, que tem por recorrente o Sr. DIEGO EUSTÁQUIO JESUS BARBOSA – CPF: 102.131.746-26, representado por sua procuradora, a advogada ÉRICA DOS SANTOS SOARES (OAB/MG nº 165.637), o qual interpõe recurso contra a decisão da JARI, por haver a mesma indeferido seu recurso, ficando mantidas as penalidades aplicadas pela lavratura do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº DT00C110MK, referente à infração prevista no Art. 181, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – "Estacionar o veículo sobre faixa destinada a pedestre" – infração de natureza grave, com penalidade de multa e medida administrativa de remoção do veículo.

A infração foi registrada no dia 14 de dezembro de 2023, às 19h19, na Avenida Bandeirantes, 2282, Centro, município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, envolvendo o veículo RENAULT/KWID ZEN 10MT, cor branca, placa QXR9C00, RENAVAM 1224649408, de propriedade do recorrente. O agente autuador, identificado sob o nº 30538, registrou na observação do AIT: "ESTACIONOU NA FAIXA DE PEDESTRES".

Em sede de recurso à JARI (processo nº 1727/2024, abertura em 24/05/2024), a defesa, por meio da empresa "Just Multas – Assessoria e Consultoria em Trânsito", alegou, em síntese: (i) nulidade do AIT por violação ao princípio da legalidade; (ii) ausência de descrição da situação observada pelo agente autuador; (iii) descumprimento da medida administrativa de remoção do veículo pelo agente, o que demonstraria que a infração não ocorreu; e (iv) que o proprietário do veículo é motorista de aplicativo e estava realizando corridas na cidade de Belo Horizonte/MG no momento da infração, apresentando prints do aplicativo Uber como prova.

A 1ª JARI/DETRAN-MT, por meio do Parecer nº 04690/2025/JARI1/DETRAN, datado de 08 de outubro de 2025, votou pelo INDEFERIMENTO do recurso, mantendo a penalidade aplicada, fundamentando que: o AIT foi lavrado com todos os campos obrigatórios preenchidos conforme arts. 280 e 281 do CTB; as notificações foram expedidas dentro do prazo legal; e os prints do aplicativo Uber não possuem relação comprovada com a placa do veículo autuado, necessitando de perícia técnica para serem aceitos. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado em 22 de outubro de 2025 (DOE nº 29.101, págs. 104-106).

Em 23 de outubro de 2025, a procuradora do recorrente protocolou recurso ao CETRAN/MT (comprovante nº 23102025484543), reiterando essencialmente as mesmas alegações apresentadas à JARI.



2.DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, conforme dispõe a Resolução nº 034/2022 do CETRAN/MT:

Tempestividade: A decisão da 1ª JARI/DETRAN-MT foi publicada no DOE em 22/10/2025. O recurso ao CETRAN/MT foi protocolado em 23/10/2025, ou seja, 1 (um) dia após a publicação, dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 288 do CTB c/c art. 21 da Res. 034/2022 CETRAN/MT. Recurso **TEMPESTIVO**.

Legitimidade: Recurso interposto por advogada (OAB/MG 165.637) com procuração específica do proprietário do veículo, com poderes para apresentar defesa/recurso em face do DETRAN-MT. Parte **LEGÍTIMA**, nos termos dos arts. 7º, 8º e 21, §1º, da Res. 034/2022 CETRAN/MT.

Assinatura: Peça recursal devidamente assinada digitalmente (plataforma ZapSign). **REGULAR**.

Pedido: Pedido delimitado e compatível com a situação fática: conhecimento do recurso e arquivamento do AIT. **COMPATÍVEL**.

Conclusão: Cumpridos os requisitos dos arts. 15 e 22 da Resolução nº 034/2022 do CETRAN/MT, o recurso deve ser **CONHECIDO**.

3.DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

Entende-se por decadência, a extinção de um direito por não ter sido exercido no prazo legal. No caso específico das penalidades de trânsito, a decadência ocorre quando a administração não observa os prazos fixados por lei para o exercício de seu direito, conforme Art. 281 do CTB:

"Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. §1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação."

Notificação da Autuação: A infração foi cometida em 14/12/2023. A Notificação de Autuação (nº 10678263) foi expedida e postada em 19/12/2023, via Sistema de Notificação



Eletrônica (SNE), ou seja, **5 (cinco) dias** após o cometimento da infração. Portanto, **DENTRO do prazo legal de 30 dias** previsto no art. 281, §1º, II, do CTB.

Notificação da Penalidade: Conforme art. 282, §6º, do CTB, a Notificação da Penalidade deve ser expedida no prazo de 180 dias da data do cometimento da infração (quando não houver defesa prévia) ou 360 dias (quando houver). No presente caso, não houve defesa prévia da autuação. A Notificação de Penalidade (nº 11008215) foi expedida em 20/02/2024, via SNE, ou seja, **68 (sessenta e oito) dias** após a infração. Portanto, **DENTRO do prazo legal de 180 dias**.

Prescrição: O prazo prescricional punitivo de 5 anos (Lei nº 9.873/1999) e a prescrição intercorrente de 3 anos não se encontram esgotados, tendo em vista que a infração ocorreu em 14/12/2023 e o procedimento manteve tramitação regular.

Conclusão: NÃO HÁ DECADÊNCIA NEM PRESCRIÇÃO.

4.DA APRECIÇÃO DO MÉRITO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA E RAZÕES DO VOTO

Em análise de mérito, passa-se ao exame das alegações apresentadas pela defesa:

4.1 – Da consistência do AIT e da alegação de ausência de descrição

O Auto de Infração de Trânsito nº DT00C110MK foi lavrado pelo agente autuador nº 30538, do DETRAN-MT (Órgão 111100), com o preenchimento de todos os campos obrigatórios exigidos pelo art. 280 do CTB, a saber: (i) tipificação – Código 545-2-02, Art. 181, VIII, do CTB; (ii) local, data e hora – Av. Bandeirantes, 2282, Centro, Paranatinga/MT, 14/12/2023, às 19h19; (iii) placa QXR9C00, marca RENAULT/KWID ZEN 10MT, espécie Passageiro; (iv) proprietário Diego Eustáquio Jesus Barbosa, CPF 102.131.746-26; (v) agente nº 30538; e (vi) campo de observação: "ESTACIONOU NA FAIXA DE PEDESTRES".

Ao contrário do alegado pela defesa, o AIT contém descrição da situação observada no campo "Observação". A descrição é suficiente para a perfeita caracterização da infração prevista no art. 181, VIII, do CTB. O AIT goza de presunção de veracidade e legitimidade, por se tratar de ato administrativo lavrado por agente público no exercício de suas funções, dotado de fé pública, nos termos do art. 10 da Resolução nº 034/2022 do CETRAN/MT.

4.2 – Da alegação de que o proprietário não estava no local da infração



A defesa apresentou prints de telas do aplicativo Uber, alegando que o proprietário do veículo estava realizando corridas em Belo Horizonte/MG no dia e horário da infração. A respeito, cabe observar:

Primeiro: conforme fundamentado pela 1ª JARI/DETRAN-MT, os prints apresentados não possuem nenhuma relação comprovada com a placa do veículo autuado (QXR9C00). São capturas de tela do aplicativo que mostram viagens em Belo Horizonte, mas não identificam qual veículo foi utilizado. Para que pudessem ser aceitos como prova, necessitariam de perícia técnica.

Segundo: o fato de o proprietário alegar estar em outra cidade não impede que o veículo estivesse em Paranatinga/MT, podendo ter sido utilizado por terceiro. A infração prevista no art. 181, VIII, do CTB é de natureza estática (estacionar), cuja responsabilidade, na ausência de identificação do condutor, recai sobre o proprietário do veículo, nos termos do art. 257, caput, do CTB.

Terceiro: o ônus da prova incumbe ao recorrente, não bastando mera alegação desacompanhada de prova idônea e periciada para afastar a presunção de veracidade do ato administrativo.

4.3 – Da alegação de descumprimento da medida administrativa de remoção

A defesa argumenta que, se de fato houve a infração, o agente deveria ter promovido a remoção do veículo, e que a não remoção demonstraria que a infração não ocorreu. Todavia, a não aplicação da medida administrativa de remoção pelo agente não invalida nem torna nulo o AIT. A medida de remoção é providência acessória e sua não efetivação pode decorrer de circunstâncias operacionais (retirada espontânea do veículo antes do guincho, por exemplo). A infração resta configurada pela constatação do fato pelo agente de trânsito, independentemente da aplicação da medida administrativa correlata.

4.4 – Da fé pública do agente de trânsito

O agente de trânsito, no exercício regular de suas funções, lavra o AIT como ato administrativo revestido de presunção de veracidade e legitimidade. Conforme a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração." Ambas foram devidamente expedidas. A contestação do ato pelo recorrente, desacompanhada de prova robusta e idônea, não é suficiente para ilidir a fé pública do agente autuador.

Destaca-se ainda que o art. 282-A, §1º, do CTB estabelece o dever do proprietário de manter cadastro atualizado junto ao órgão de trânsito, e o art. 4º da Resolução nº 034/2022 do CETRAN/MT disciplina as formas de notificação, incluindo meio eletrônico.



5. VOTO

Manifesto **FAVORÁVEL** pelo **CONHECIMENTO** do recurso, referente ao processo DETRAN-PRO-2025/36938 – 17/11/2025, tendo em vista o cumprimento dos requisitos de admissibilidade (tempestividade, legitimidade, assinatura e pedido compatível).

Quanto ao mérito, voto pelo **INDEFERIMENTO DO RECURSO**, pelos motivos de fato e de direito expostos acima, nos termos do Art. 181, VIII; Art. 257; Art. 280; Art. 281 e Art. 282 do CTB; Resolução CONTRAN nº 619/2016; Resolução nº 034/2022 do CETRAN/MT; Resolução nº 900/2022 do CONTRAN; e Súmula 312 do STJ.

É o meu parecer.

Cuiabá-MT, segunda-feira, 13 de abril de 2026.

WALDILEY ALENCAR TAQUES DO VALLE JUNIOR – CEL PM

Membro do CETRAN/MT